育児介護休業規程

架空商事株式会社 v3.1 2026-04-01 施行

本規程は架空企業「架空商事株式会社」のサンプルです。実在の企業の規程ではありません。法令の解釈や実際の手続きの参考にしないでください。

育児休業給付金などの給付は雇用保険の制度であり、本規程の対象外です。

第1章 総則

第1条（目的）

この規程は、就業規則第33条に基づき、社員の育児休業・介護休業その他の育児・介護と仕事の両立を支援する制度について定める。

第2条（法令との関係）

この規程に定めのない事項は、育児・介護休業法その他の法令の定めによる。法令が改正され、この規程を上回る内容となった場合は、法令の定めによる。

第3条（相談・申出の窓口）

1 この規程による申出・相談の窓口は、人事部 労務グループとする。

2 管理職は、部下から妊娠・出産・介護の申出を受けたときは、速やかに人事部 労務グループに連絡する。

第2章 育児休業

第4条（育児休業の対象者）

1 1歳に満たない子を養育する社員は、申し出により育児休業をすることができる。

2 期間を定めて雇用される社員は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない場合に、育児休業をすることができる。

3 労使協定により、次の社員は対象外とする。

- （1）入社1年未満の社員
- （2）申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
- （3）1週間の所定労働日数が2日以下の社員

第5条（育児休業の期間と回数）

1 育児休業の期間は、原則として子が1歳に達するまでの間で、社員が申し出た期間とする。

2 育児休業は、子1人につき2回まで分割して取得することができる。

3 保育所等に入所できない等の事情がある場合は、子が1歳6か月に達するまで、さらに必要な場合は2歳に達するまで延長することができる。

第6条（育児休業の申出）

1 育児休業をしようとする社員は、原則として休業開始予定日の1か月前までに、人事システムの「育児休業申出書」により申し出る。

2 会社は、申出を受けたときは、休業開始予定日・終了予定日などを書面で通知する。

第7条（出生時育児休業（産後パパ育休））

1 子の出生後8週間以内に、4週間（28日）を限度として、出生時育児休業をすることができる。

2 出生時育児休業は、2回まで分割して取得することができる。

3 出生時育児休業の申出は、原則として休業開始予定日の2週間前までに行う。

4 出生時育児休業は、第5条の育児休業とは別に取得することができる。

第8条（育児休業中の取り扱い）

1 育児休業期間中の賃金は支払わない。

2 育児休業期間中の社会保険料の免除・育児休業給付金の手続きは、人事部 労務グループが案内する。

3 育児休業の期間は、年次有給休暇の付与における出勤率の計算では出勤したものとみなす。

第9条（個別の周知・意向確認）

1 社員が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出たときは、会社は育児休業等の制度を個別に知らせ、取得の意向を確認する。

2 子が3歳になるまでの適切な時期に、第17条の柔軟な働き方の措置を個別に知らせ、利用の意向を確認する。

第3章 介護休業

第10条（介護休業）

1 要介護状態にある家族を介護する社員は、申し出により介護休業をすることができる。

2 期間を定めて雇用される社員は、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでない場合に、介護休業をすることができる。

3 介護休業の日数は、対象家族1人につき通算93日までとし、3回まで分割して取得することができる。

4 介護休業の申出は、原則として休業開始予定日の2週間前までに行う。

5 労使協定により、入社1年未満の社員、申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな社員、1週間の所定労働日数が2日以下の社員は対象外とする。

第11条（介護に関する情報提供と意向確認）

1 会社は、社員が40歳に達する年度に、介護休業等の制度と相談窓口について情報を提供する。

2 社員が家族の介護に直面したことを申し出たときは、会社は制度を個別に知らせ、利用の意向を確認する。

第4章 休暇

第12条（子の看護等休暇）

1 小学校第3学年修了までの子を養育する社員は、次の事由のために、子1人の場合は1年度に5日、2人以上の場合は10日まで、子の看護等休暇を取得することができる。

- （1）病気・けがをした子の世話
- （2）予防接種・健康診断を受けさせること
- （3）感染症に伴う学級閉鎖等への対応
- （4）入園（入学）式・卒園式への参加

2 子の看護等休暇は、時間単位で取得することができる。

3 子の看護等休暇は有給とする。

4 労使協定により、1週間の所定労働日数が2日以下の社員は対象外とする。

第13条（介護休暇）

1 要介護状態にある家族の介護や世話を行う社員は、対象家族1人の場合は1年度に5日、2人以上の場合は10日まで、介護休暇を取得することができる。

2 介護休暇は、時間単位で取得することができる。

3 介護休暇は有給とする。

4 労使協定により、1週間の所定労働日数が2日以下の社員は対象外とする。

第5章 働き方の制度

第14条（所定外労働の制限）

小学校就学前の子を養育する社員、または要介護状態にある家族を介護する社員が請求したときは、所定労働時間を超えて労働させない。

第15条（時間外労働・深夜業の制限）

小学校就学前の子を養育する社員、または要介護状態にある家族を介護する社員が請求したときは、次のとおりとする。

- （1）時間外労働を1か月24時間、1年150時間以内とする
- （2）午後10時から午前5時までの深夜に労働させない

第16条（育児短時間勤務）

1 3歳に満たない子を養育する社員は、申し出により、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務をすることができる。

2 始業・終業の時刻は、所属長と相談のうえ決める。

第17条（柔軟な働き方の措置）

3歳から小学校就学前の子を養育する社員は、次のいずれか1つを選んで利用することができる。

- （1）始業・終業時刻の変更（就業規則第17条の時差出勤を、育児のために1日の所定労働時間を変えずに利用する）

・（2）テレワーク（在宅勤務規程の回数の上限を適用せず、時間単位での利用を含めて月10日以上の在宅勤務を認める）

第18条（介護短時間勤務等）

要介護状態にある家族を介護する社員は、利用開始から3年の間に2回まで、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務または時差出勤を利用することができる。

第19条（転勤への配慮）

会社は、社員に転勤を命じるときは、育児・介護の状況に配慮する。

第6章 手続きと不利益取り扱いの禁止

第20条（申出の方法）

この規程による申出・請求は、人事システムの所定の様式で行う。手続きの方法がわからないときは、人事部 労務グループに相談する。

第21条（不利益取り扱いの禁止）

会社は、社員がこの規程による制度を申し出たこと、または利用したことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしない。

第22条（ハラスメントの防止）

妊娠・出産・育児・介護に関する制度の利用を妨げる言動は、ハラスメント防止規程により禁止する。

第23条（復職）

1 育児休業・介護休業が終了したときは、原則として休業前の職場・職務に復帰させる。

2 復職の1か月前を目安に、所属長と人事部 労務グループが面談を行う。

附則

1 この規程は、2026年4月1日から施行する。

2 改定履歴: v3.0（2025年10月1日）柔軟な働き方の措置と個別の意向確認を追加。v3.1（2026年4月1日）子の看護等休暇・介護休暇を有給化。